



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Mery Effendi, beralamat di Villa TNG Regensi II AD No. 26 RT 004 RW 006 Kel. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Surya Trie Anggara S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RC & Co yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan Raya Kavling 100, Grand Mampang 3rd Floor-305, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, Petojo Utara, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Bachtiar Wibisono, S.H., dan kawan-kawan, Seluruhnya adalah Karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, beralamat di Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/KUASA/DIR/2024 tertanggal 30 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan secara damai sengketa antara mereka dalam perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., telah dicapai pemufakatan bersama untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan secara damai dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2024 oleh dan antara:

1. Mery Effendi, beralamat di Villa TNG Regensi II AD No. 26 RT 004 RW 006 Kel. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 Putusan Perdamaian No. 41/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Bahwa dengan ini Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai dan menyelesaikan perselisihan atas perkara perdata nomor: 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT akan melakukan koreksi terhadap sisa outstanding kredit yang masih tercatat pada sistem Bank atau dengan kata lain melakukan koreksi terhadap seluruh sisa kredit milik PENGGUGAT termasuk atas seluruh bunga dan denda;
2. Bahwa sertifikat agunan yang menjadi jaminan/agunan atas kredit PENGGUGAT yang beralamat di Apartemen City Park Tower CA Lantai 8 No. 26 Cengkareng akan diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT setelah proses koreksi terhadap sisa outstanding kredit PENGGUGAT telah selesai;
3. Bahwa TERGUGAT akan mengembalikan dana Tabungan PENGGUGAT sebesar Rp 14.499.849,- (empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) ke nomor rekening 9916383980 (Bank Permata) atas nama Gio Arjuna Putra selaku kuasa hukum Penggugat dan hal ini telah diketahui serta disepakati oleh Prinsipal/Kliennya yaitu Sdri. Merry Effendi;
4. Bahwa TERGUGAT akan mengeluarkan surat keterangan lunas atau surat keterangan tidak memiliki kewajiban kredit setelah proses koreksi terhadap sisa outstanding kredit PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk memperbaiki catatan slik PENGGUGAT dan diberikan kepada PENGGUGAT pada kesempatan pertama;
5. Bahwa pihak TERGUGAT akan melakukan seluruh hal yang tersebut pada poin 1 hingga poin 4 diatas selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan perdamaian diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*acta van dading*);
6. Bahwa dengan disepakatinya perjanjian perdamaian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri permasalahan ini dan tidak akan memperpanjang permasalahan ini baik secara perdata maupun pidana di kemudian hari.

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 2 Putusan Perdamaian No. 41/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan dicermati isi Kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kesepakatan perdamaian tersebut secara hukum patut dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah berdamai, maka Para Pihak harus tunduk dan taat melaksanakan isi perjanjian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pihak telah berdamai, maka Majelis Hakim memutuskan pula dengan putusan perdamaian yaitu menghukum Para Pihak untuk mentaati perjanjian kesepakatan perdamaian yang telah di sepakati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah menyetujui perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan Dulhusin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 3 Putusan Perdamaian No. 41/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu Saiful Hadiyanto, S. Kom, M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S. Kom, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	300.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp.	128.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
7. <u>PNBP Surat Kuasa</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	498.000,-

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);